

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/5745

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות)

1. הוספת סעיף 13ב בחוק-יסוד : הממשלה¹, אחרי סעיף 13א יבוא :

13ב. לא יכהן חבר הכנסת כראש הממשלה במשך יותר
ראש הממשלה משתי תקופות כהונה רצופות; לענין זה, "תקופת
לשתי תקופות כהונה" – תקופה שבה חבר הכנסת עומד בראש
כהונה רצופות הממשלה שהכנסת הביעה בה אמון לפי סעיף 13(ד)
או 28(ב), ועד לכינונה של ממשלה חדשה."

2. תחולה חוק-יסוד זה יחול על כינון הממשלה החל מהכנסת העשרים ושש.

דבר הסבר

חוק-יסוד : הממשלה, קובע במתכונתו הנוכחית שחבר הכנסת שהרכיב ממשלה יעמוד בראשה. קיימת חשיבות רבה בממשל דמוקרטי לתחלופה של האישיות העומדת בראש המערכת, כדי למנוע ניוון וניתוק.

כמו כן, הגבלה לשתי קדנציות רצופות בלבד מייצרת יציבות שלטונית. התמריץ לראש הממשלה הוא לשמר את הקואליציה ולא למהר לבחירות נוספות.

לפיכך, מוצע לקבוע הגבלה חוקתית לפיה כהונת ראש ממשלה תוגבל לשתי כהונות רצופות. למען הסר ספק יצוין שמגבלה זו אינה נוגעת לזהות המפלגה שהעומד בראשה ירכיב את הממשלה, וייתכן שתהא זו אותה המפלגה במשך עשרות שנים. זאת כדי שלא לפגוע ברצון העם אם יש רוב שמבקש לשמר מדיניות קיימת.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/24/449), על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר (פ/24/753), על ידי חבר הכנסת בועז טופורובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1289) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1911) ועל שולחן הכנסת

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1842/25 ; פ/2970/25).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת
חברי הכנסת (פ/526/24) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1723/24) ועל שולחן הכנסת העשרים
וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2011/25 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ב באדר התשפ"ג (15
במרץ 2023) ; פ/3369/25 ; הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בניסן התשפ"ד (3 ביולי 2024)).
הצעת החוק זהה לפ/3369/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' באייר התשפ"ה (05.05.2025)